

0049305-80.2012.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 45/2012 -

Denarc - 2ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Central,

45/2012 - Denarc - 2ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes -

Central

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DAS GRAÇAS DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0049305-80.2012.8.26.0050

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0049305-80.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 45/2012 -

Denarc - 2ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Central,

45/2012 - Denarc - 2ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes -

Central

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Vistos.

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi condenada a cumprir a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por internação, pelo período mínimo de 01 (um) ano, nos termos do que estabelece o

artigo 98 do Código Penal.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Decretada a extinção da punibilidade da ré pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 310/314), levando-se em conta a publicação da sentença condenatória, sobreveio Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 316/325), que julgado restou provido, cassando-se a decisão singular e determinando-se prosseguimento da ação penal, uma vez que houve interrupção do prazo prescricional com o advento do acórdão confirmatório da sentença condenatória, observando o que preceitua o artigo 117 do Código Penal (fls. 363/369).

Todavia, considerando que desde a data do trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória (06 de outubro de 2017 - fls. 279), até a presente, decorreu lapso de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem que a sentenciada tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta, prescrito está o direito de punir do Estado, a teor do que estabelece o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Isto posto, e com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso V, 110 e 117, inciso IV, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, por força da prescrição da pretensão executória.

Expeça-se contramandado de captura-internação.

P. R. I. e C.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA